

1516527-79.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... de uma condenação criminal de tráfico, em 2021, com recurso em andamento do Ministério Público. Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado. A ação penal merece prosperar em sua integralidade. A materialidade do delito foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e todas as peças constantes da fase policial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1516527-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198947/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26292266 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2198947 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO BATISTA SILVA NASCIMENTO

Vítima:

FERNANDA NUNES MALHONE e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

31/10/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 31 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Dra. Eliana Guillaumon Lopes Vieira. Presente(s) o(s) réu(s) BRUNO BATISTA SILVA NASCIMENTO, preso no CDP BELÉM I, bem como o(a) Dr(a). Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Em cumprimento a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, consigno as razões pelas quais o réu permanece algemado. A movimentação de presos neste Fórum Criminal é grande e é pequeno o número de policiais militares à

disposição para a escolta e a segurança das centenas de pessoas que circulam diariamente pelo prédio, tal situação é, por si só, perigosa para a incolumidade do público, Funcionários, Advogados e Autoridades que circulam e trabalham no prédio em contato direto com os presos. Por conseguinte, a manutenção das algemas mostra-se indispensável para a segurança de todos os presentes ao ato e também daqueles que pelo prédio circulam, trata-se de medida assecuratória indispensável para que os trabalhos sejam realizados a bom termo. A seguir, foi(ram) ouvida(s) a(s) as vítimas FERNANDA NUNES MALHONE, RAFAELA SPEIAR FONSECA e as testemunha(s) de acusação/defesa LUCAS LOPES ZERBINATI FIRMINO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal (SISTEMA MOVE MAKER). Pelas partes expressamente foi dito que desistia da oitiva da testemunha Orlando, o que foi homologado pela MM. Juíza. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: Bruno Batista Silva Nascimento foi denunciado como incurso no artigo 157, par. segundo, inc. II, do Código Penal, porque, como constou da denúncia, na data e local informados, o réu, juntamente com mais dois indivíduos não identificados, agindo em concurso, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e violência real contra as vítimas Rafaela e Fernanda, o veículo Hyundai Creta, branco, placas FUM-3G43, além de um celular Iphone 11 e um perfume Paco Rabane, bens pertencentes à ofendida Rafaela. A denúncia foi recebida e ofertada defesa prévia. Folha de antecedentes criminais do acusado juntada aos autos, assim como certidões, sendo o réu possuidor de uma condenação criminal de tráfico, em 2021, com recurso em andamento do Ministério Público. Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado. A ação penal merece prosperar em sua integralidade. A materialidade do delito foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e todas as peças constantes da fase policial, assim como os laudos juntados aos autos, fls. 123-135. A autoria atribuída ao acusado é inquestionável. Nesta audiência, ouvida a vítima Fernanda Nunes Malhone, disse que estavam voltando de uma festa na zona norte, mora na Penha, foram seguidas. Tem uma viela perto de seu condomínio. Saíram dois do veículo, um veio na sua porta do passageiro e outro abordou Rafaela, que estava dirigindo. Bateram no vidro, foram muito ameaçadores. Conseguiu sair do veículo e correu para um carro aleatório que passava na rua. Antes disso, foi agredida, desferiram um “mata leão” na declarante. Rafaela teve que passar no hospital. Ambas passaram por corpo de delito. Rafaela ficou dentro do carro, porque não conseguiu sair. Este motorista do carro que entrou era policial, soube do fato. Ele se identificou, saiu do carro e apontou a arma. Rafaela já tinha conseguido sair do carro neste momento. O outro veículo, o I30, com o agente que ali estava, conseguiu fugir. O que a declarante apontou para o policial do carro já estava fugindo a pé. O I30 saiu para um lado e o veículo Creta de Rafaela, fugiu pelo outro lado. Apenas um dos agentes foi preso. O policial efetuou o disparo, continuou correndo e adentrou numa viela. A declarante reconheceu o réu Bruno, ele foi o que foi preso entrando na viela, ele não conseguiu fugir com os demais. Foram subtraídos um Iphone, um perfume, outros bens pessoais. Apenas o carro foi encontrado depois. Na delegacia, estando o réu preso, o reconheceu como um dos agentes. Disse que o acusado foi o mais agressivo, parecia estar sob o efeito de drogas diante da agressividade e porque tremia muito. O réu não conseguiu se juntar aos demais, em razão da intervenção do policial. A declarante demonstrou total segurança no reconhecimento do acusado. Ouvida a ofendida Rafaela Speiar Fonseca, disse a declarante foi abordada por um agente e sua amiga pelo lado do passageiro, por outro. Parou na porta do condomínio de Fernanda. Os dois bateram na declarante e em Fernanda. Determinavam que deveriam ir para trás. Não conseguia passar. Levou muitos murros na cabeça, quase chegou a desmaiar. Não chegou a ver arma. Levou murros mesmo. Fernanda conseguiu fugir, mas a declarante, que estava no volante, não conseguiu sair do carro, ficou ali presa. Nisso o policial chegou, só ouviu um

tiro, mas não conseguia ver o que estava acontecendo naquela direção. Achou que Bruno estava atirando em Fernanda. Bruno também se assustou, soltou a declarante e aí conseguiu fugir. Um fugiu com seu carro, outro no I30 e Bruno empreendeu fuga correndo a pé. Bruno, este, foi preso e o reconheceu na delegacia. O carro foi encontrado no mesmo dia, mas os demais bens roubados não. Ficou bem machucada. Ficou com o maxilar inchado e o pescoço. Tem lente no dente e uma delas chegou a quebrar. Depois os policiais viram uma arma jogada na viela. A declarante reconheceu o réu Bruno com segurança, foi o que não conseguiu fugir em um dos carros e foi preso na ocasião. Estava escuro, ainda era madrugada. O réu foi o que se escondeu na viela e ali foi preso. Ouvida a testemunha Lucas Lopes Viana – O depoente é policial militar e estava no seu carro, voltando do serviço e viu duas moças tomadas de roubo e sendo agredidas pelos agentes. Uma delas conseguiu se desvencilhar e veio em direção de seu veículo pedindo socorro. Saiu de seu auto, se identificou e apontou a arma, chegou a fazer um disparo. Um deles conseguiu fugir com o veículo e o outro empreendeu fuga a pé e entrou numa viela. Pediu apoio de outras equipes e o acusado foi preso dentro de uma das residências da viela. A casa era habitada, mas não era de familiar do agente preso, o réu Bruno. Foram outros policiais que detiveram o acusado. Encontrou um simulacro de arma de fogo na viela por onde o réu fugiu. Reconhece o réu, com segurança, como a pessoa detida na viela e que estava na ação criminosa. O depoente avistou as vítimas no local e eles querendo colocá-las dentro do veículo. Depois ficou sabendo que o réu foi alvejado de raspão na perna. Ouvida a testemunha Bruna Zerbinati Firmino – PM – estava em patrulhamento, o Copom informou disparo de arma de fogo no local. Foram até lá e encontraram o outro policial que informou que um dos agentes tinha adentrado numa viela sem saída. Foram procurar o agente em todas as residências. O réu foi localizado no fundo de uma das casas, numa espécie de dispensa. Este policial disse que uma das vítima dele se aproximou pedindo ajuda, chegou a sair do carro e se identificar e teve que efetuar disparos de arma de fogo. Os agentes chegaram num I30, de cor preta, que conseguiu escapar. Eles levaram o veículo em que estavam as vítimas. A depoente, chegando ao local, não chegou a ver nenhum veículo, já tinham fugido. A depoente reconhece o acusado, com segurança, como autor do crime. Interrogado o acusado, disse que estava com mais duas pessoas. Um de seus colegas deu a ideia de roubar o carro das vítimas. Pretendiam roubar o carro. Chegaram junto das vítimas, elas já estavam fora do carro, segurou uma delas um pouco e a outra saiu correndo. Foi atrás dela, mas nisso já apareceu o policial. Os demais fugiram com o carro. Não estava com arma. Tinham saído de uma balada. Foi preso. Sempre trabalhou registrado em restaurantes. É casado e tem três filhos. Quanto à réplica da arma, nega que fosse sua. Só viu a réplica na delegacia. Com efeito, diante dos reconhecimentos firmes e seguros das vítimas, bem como dos demais depoimentos e, inclusive, da parcial confissão do acusado Bruno, a autoria é inquestionável. Materialidade e autoria demonstradas, a condenação é de rigor, nos termos da denúncia. Quanto à pena, verifico que o crime foi grave, cometido com emprego de violência e agressividade desnecessária para com as vítimas, de forma que requeira o aumento da pena base, demonstrando o réu periculosidade e personalidade voltado ao crime. Embora o réu não seja ainda reincidente, ostenta condenação criminal por tráfico, de modo que isto também pode ser levado em conta para reforçar a personalidade criminosa do acusado. Por fim, de rigor a determinação do regime fechado para início do cumprimento da pena, seja em razão destas circunstâncias acima referidas, seja em razão da gravidade do fato típico. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, Bruno Batista Silva Nascimento foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 05h30min, na Rua Coronel Meireles, altura do nº 400, Penha, nesta cidade e comarca

de São Paulo, agindo em concurso previamente ajustado e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e violência real contra as vítimas Rafaela Speiar Fonseca e Fernanda Nunes Malhone, o veículo Hyundai/Creta, 2018/2019, cor branca, placas FUM-3G43, além de um telefone celular

Iphone 11 e um perfume Paco Rabane, bens pertencentes a Rafaela. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final. A vítima Rafaela reconheceu o réu em sala própria do fórum. Disse que eles se aproximaram um de cada lado do veículo enquanto estavam paradas em frente ao condomínio de Fernanda. Ambas foram agredidas por eles. Um deles tentou jogar a declarante para o banco de trás, mas não conseguiu. Bruno foi quem abordou Fernanda. Um deles chegou a falar para levarem apenas a declarante e deixarem Fernanda no local. Eles falaram para ficar quieta e ir para trás. A declarante não viu arma. Foi agredida com socos na cabeça. Fernanda conseguiu se desvencilhar da abordagem e correr, nesse momento apareceu um policial. Nessa hora apenas ouviu um tiro, não pôde ver o que estava acontecendo. Imaginou que Bruno tivesse atirado em Fernanda, foi então que empurrou o outro agente. Nessa hora conseguiu escapar e aquele indivíduo fugiu levando seu carro. Bruno fugiu a pé na direção da viela e acabou sendo preso. Na delegacia reconheceu Bruno. Seu carro foi recuperado no mesmo dia. Disse que passou por exame de corpo de delito. Ficou com hematomas, mas nada mais grave. Soube que os policiais acharam uma arma jogada na viela. No momento do crime não chegou a ver arma alguma. O fato ocorreu entre 4h30 e 5h da manhã. Acredita que estavam sendo seguidas. Ainda estava escuro. Disse que conseguiu ver a fisionomia do indivíduo que abordou Fernanda na hora do roubo, pois ele chegou a entrar no veículo e se sentar no colo de Fernanda. Afirmou que se trata de Bruno. A vítima Fernanda reconheceu o acusado em sala própria do fórum (perfilado com outras duas pessoas estranhas ao processo). Contou que no dia dos fatos ela e Rafaela voltavam de uma festa. Disse que eles as estavam seguindo, embora não tivessem percebido. Quando chegaram em seu condomínio dois deles desceram de um carro e as abordaram, cada um se aproximou por uma porta do veículo. Eles mandaram que ficassem quietas e as agrediram. Acredita que eles queriam levar Rafaela junto. A declarante conseguiu sair do carro e correr, entrando em um carro que passava pela rua. O ocupante deste veículo era policial à paisana. Ele desembarcou do veículo e se identificou como policial, apontando a arma para eles. Disse que há imagens do ocorrido. O I30 do qual eles desembarcaram ficou parado numa viela próxima. Quando o policial se identificou esse I30 deixou o local. Um dos indivíduos fugiu levando o veículo de Rafaela. O outro ainda estava perto, no seu campo de visão, quando o apontou para o policial. Soube que ele correu, dispensou um simulacro e se escondeu em uma casa, onde foi detido. Esse policial à paisana efetuou dois disparos. Questionada se quando eles abordaram a declarante e Rafaela eles mostraram esse simulacro, respondeu que não. Indagada se ficou machucada, disse que sim, com ferimentos na cabeça, assim como Rafaela. Disse que ambas passaram por corpo de delito. O carro foi encontrado no mesmo dia. Eles levaram também um celular e um perfume. Disse que conseguiram rastrear o Iphone pelo aplicativo. Falou que na delegacia reconheceu o rapaz detido. Questionada se conseguiu ver se nesse I30 havia uma terceira pessoa, respondeu que sim. Disse que foi agredida pelo réu, acredita que ele estava sob efeito de droga. O outro que fugiu no Creta agrediu Rafaela. Não viu arma. Questionada pelo juízo de onde são as imagens que mencionou, respondeu que são de seu condomínio. A testemunha Bruna, policial militar, relatou que faziam patrulhamento quando o Copom irradiou uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. Foram até o local onde identificaram um PM à paisana. Esse policial contou que um dos indivíduos havia entrado em uma viela sem saída e provavelmente teria ingressado em alguma residência. Fizeram buscas nas residências da viela até que encontraram o acusado nos fundos de uma das residências, onde ingressaram com autorização dos moradores. Quando chegaram lá souberam desse roubo do veículo Creta branco. Os disparos foram efetuados pelo PM à paisana. Posteriormente teve contato com as vítimas, que narraram que tinham sido roubadas. O carro foi levado por um deles, mas localizado posteriormente sem ninguém dentro. Questionada se Bruno disse alguma coisa, respondeu que ele não falou nada. Quando a depoente chegou ao local o veículo da vítima não mais estava ali. Disse que Bruno chegou a admitir participação no crime. A testemunha Lucas disse que naquele dia estava se dirigindo ao trabalho quando avistou duas mulheres sendo roubadas por indivíduos que as agrediam e tentavam

colocá-las dentro do veículo. Uma das vítimas conseguiu se desvencilhar e veio até seu veículo, dizendo que estava sendo roubada. O depoente desceu de seu carro e viu um deles fazendo menção de pegar algo na cintura, nessa hora efetuou dois disparos. Um deles fugiu levando o veículo das vítimas e o outro, o réu, fugiu a pé. O depoente pediu apoio e posteriormente encontraram Bruno escondido em uma residência na viela em que havia visto ele entrando. Bruno foi detido por outros policiais dentro de uma residência. Não sabe exatamente onde Bruno foi localizado, soube apenas que estava dentro do imóvel. Não teve mais contato com Bruno. O depoente não viu Bruno dispensando nada, mas no caminho que ele percorreu durante a fuga o depoente encontrou um simulacro de arma de fogo, na viela. Quando a vítima veio em sua direção o acusado estava fora do carro, tentando colocar a vítima de volta para dentro do carro. Quando teve a primeira visão do veículo as duas vítimas estavam fora do carro. Soube que Bruno chegou a ser atingido de raspão na perna por um dos disparos. Em seu interrogatório Bruno admitiu ter praticado o roubo narrado na denúncia. Não estavam armados. Decidiram praticar o roubo na hora, não havia nada planejado. Pretendiam roubar o veículo. Questionado se chegaram a agredir as vítimas, falou que chegou a segurar a vítima quando tentava pegar a chave do veículo. De repente apareceu um policial à paisana, já atirando. O outro rapaz fugiu levando o veículo. Uma terceira pessoa estava em outro carro. Sempre trabalhou registrado em restaurantes. É casado e tem três filhos. Foi agredido com um chute na boca e atingido por um dos disparos na perna. Depois de os policiais saberem que foi baleado eles apareceram com esse simulacro. Não estava com arma alguma. Não chegou a ficar hospitalizado, apenas passou por atendimento médico e odontológico. Encerrada a instrução, a acusação deve ser julgada improcedente, a despeito da confissão do acusado. O policial ouvido em juízo não presenciou a subtração, pouco acrescentando acerca da autoria delitiva. As declarações da vítima devem ser recebidas com reservas, considerando-se que sua atenção expectante pode ser transformadora da realidade, viciando-se pelo desejo de reconhecer e podendo ocasionar erros judiciais. Diante do exposto, requer seja o réu absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Se assim não entender Vossa Excelência, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que aquela já inerente ao crime. Na segunda fase da dosimetria deve incidir a atenuante da confissão espontânea. Requer seja estabelecido regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando-se a primariedade do acusado e o teor das súmulas 718 e 719 do STF. Por fim, requer seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. BRUNO BATISTA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de fato ali descritas, agindo em concurso previamente ajustado e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e violência real contra as vítimas R.S.F e F.N.M, o veículo HYUNDAI/CRETA, 2018/2019, cor branca, placas FUM-3G43, além de um telefone celular Iphone 11 e um perfume Paco Rabane, bens pertencentes à R.S.F. O réu foi preso em flagrante delito, e teve sua prisão convertida em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida às fls. 89/90. Citado, o réu ofertou resposta escrita à fls. 99. Durante a instrução foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. Em debates orais, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova, pediu a condenação do réu, ressaltando a sua reincidência que deve ser considerada quando da aplicação da pena e do regime de seu cumprimento, que deve ser o fechado. A Defesa, por seu turno, bateu-se pela absolvição, alegando frágeis as provas produzidas. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos, ante a primariedade, o cômputo da confissão, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena e concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e

decido. A ação penal é de ser julgada procedente. A materialidade e a autoria do delito contra o patrimônio restaram evidenciadas através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos de fls. 07/12, pelo auto de exibição e apreensão de parte da res de fls. 22 e fls. 23/24 e pela prova oral produzida nos autos. Na fase policial, o réu confessou a prática delitativa. Em juízo manteve a confissão. Agiu em comparsaria com outras duas pessoas. Não estavam armados. Estavam voltando de uma festa e viram as duas vítimas fora do carro, resolvendo por roubar o carro. Aproximou-se e foi para o lado do carro, para pegar a chave. Acredita que possa ter acertado a vítima nesse momento. A vítima fugiu e saiu correndo atrás dela. Ia pegar a bolsa dela, por isso saiu e correu atrás da moça, quando um policial que estava fora de serviço interveio e atirou. Fugiu e foi detido dentro de uma casa. Os policiais o agrediram, perdeu um dente. Está arrependido. Sua confissão restou confirmada pela prova produzida. Com efeito, a primeira vítima, disse que era passageira do carro, e quando pararam no endereço dos fatos, foram abordadas por duas pessoas, as quais anunciaram o roubo. Mandaram que a declarante e a outra vítima ficassem no carro e passaram a agredi-las com golpes na cabeça. A declarante, ainda, levou um "matar leão", mas conseguiu enfiar o pé na buzina, fazendo o maior alvoroço e conseguindo desembarcar e correr na direção de um carro que passava na rua. A outra vítima ficou dentro do carro rendida. Ocorreu que o motorista do carro para o qual a declarante correu se identificou como policial, oportunidade em que explicou o que acontecia. Esse policial desembarcou, deu ordem de parada em direção ao carro objeto do crime, do qual a outra vítima já tinha desembarcado, mas o réu não a atendeu, correndo em direção a uma viela. Foi a própria declarante quem o apontou ao policial, que acabou efetuando dois disparos em direção a ele, o que não impediu que fugisse em para a viela. Outros policiais vieram em apoio e conseguiram prender o réu em uma casa dentro da tal viela para a qual fugira. Reconheceu-o sem sombra de dúvidas em delegacia. A polícia recuperou um simulacro que o réu dispensou no momento da fuga. Não tinha visto o simulacro até então, ele não foi usado para ameaçá-las, o que houve foram agressões físicas e ameaças de morte verbais. Reconheceu o réu em juízo sem sombra de dúvidas. Ficou machucada, com lesões na cabeça, mas não teve que ir ao hospital. Somente o carro foi encontrado. A segunda vítima disse que era motorista do carro e, quando pararam no endereço dos fatos, dois indivíduos se aproximaram, cada um por um lado do carro, dizendo para permanecessem no automóvel e agredindo-as com socos na cabeça. Levou muito murro na cabeça. Perceberam que iam ser sequestradas e começaram a se debater. A declarante, porém, não conseguia se mover, porque o painel do carro é muito alto e recebia socos por cima de um dos assaltantes. O outro, que batia na outra vítima, chegou até mesmo a por o corpo dele dentro do carro, sentando em cima de Fernanda, quando ela conseguiu abrir a porta e fugir. O roubador que a abordava correu atrás dela, mas foi então que um policial que estava fora de serviço interveio, se identificou e a declarante ouviu dois disparos. Nesse momento, o roubador que a abordava olhou para trás e a soltou, fugindo com seu carro. O carro foi encontrado no mesmo dia, mas os demais pertences levados não. Outros policiais chegaram e conseguiram prender o réu, o qual reconheceu em delegacia. Ficou com hematomas na cabeça por conta dos fatos. Reconheceu o réu que lhe foi apresentado em juízo com toda certeza, dizendo que conseguiu vê-lo, porque ele chegou a entrar dentro do carro. Recuperou o carro que foi encontrado no mesmo dia. O policial Lucas esclareceu que estava em seu carro, em deslocamento, quando viu duas moças sendo tomadas de roubo e dois indivíduos as abordando. Então uma das vítimas se desvencilhou e correu na direção de seu carro, contando sobre o assalto. O depoente desembarcou do seu carro, identificou-se e acabou efetuando dois disparos, quando o réu fez menção a sacar uma arma. O outro fugiu com o carro da vítima. Solicitou apoio e, após os policiais chegarem, fizeram uma incursão na travessa para a qual o réu tinha corrido. No interior de uma casa conseguiram deter o réu. Encontrou um simulacro de arma de fogo no caminho o qual o réu percorrera. A policial Bruna disse que foram solicitados em virtude da notícia de um disparo em via pública. Foram ao local e encontraram com o policial Lucas, que contou que flagrara o roubo e que o réu fugira para a viela, dispensando na fuga um simulacro. Vistoriaram as residências, com a autorização dos moradores, e em uma delas encontraram o réu, que

se rendeu, ali nada declarando sobre os fatos. Todos foram à delegacia e, ali, teve contato com as vítimas, que estavam machucadas e confirmaram o roubo. O réu acabou confessando a autoria do crime. Da narrativa das vítimas, que imputam ao réu a prática do delito, se tem o bastante à condenação, cabendo sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria faticaprobatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7 Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) 6ªT. j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014). Ressalte-se, por oportuno, que não há prova alguma de que tenham sido as vontades dos ofendidos influenciadas por outro motivo que não o de dizerem a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção. Ressalte-se, ainda, que as vítimas reconheceram o réu com toda segurança em juízo e que descreveram sua conduta, bem amoldando-a ao tipo penal constante da denúncia, eis que deram conta de que o réu, com seus comparsas, as abordou com grave ameaça e que usou de violência física para arrebatá-lhes os bens, inclusive causando-lhes lesões na região da cabeça. Não bastasse, o policial Lucas flagrou parte de toda a ocorrência, corroborando o relato das ofendidas. É deste contexto de provas que imperiosa a condenação e assim ainda quanto à qualificadora de concurso de agentes, eis que as vítimas deram conta terem sido abordadas por dois indivíduos que as coagiram a entregar seus pertences. Não bastasse, a testemunha Lucas, policial militar, afirmou ter visto dois indivíduos realizando o assalto. De tudo, sendo totalmente procedente a ação, passo à dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, eis que sua conduta foi praticada com violência física empregada em desfavor das duas vítimas, que receberam socos e murros na cabeça, uma delas ainda no maxilar, tudo desnecessário, já que já estavam subjugadas. Assim, ainda que as lesões tenham sido leves, demonstrada está a exacerbada intensidade do dolo dos agentes. Desta maneira, observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a existência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa que, à guisa de maiores elementos, arbitro no valor mínimo legal. Na segunda fase, vejo que presente a atenuante de confissão, pelo que trago as penas ao mínimo legal. Configurada, na espécie, ademais e em acréscimo, a causa de aumento da pena arrolada pelo inciso II do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, a qual restou amplamente comprovada conforme já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada em um terço, totalizando a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno definitiva na ausência de causas de diminuição a serem consideradas. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dada a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de violência física em desfavor das vítimas. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu BRUNO BATISTA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa no mínimo legal. Ausentes os requisitos legais, dado o fato

de o crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem satisfeitos os requisitos para a decretação prisão preventiva, sendo necessária a custódia para

que se assegure a aplicação da lei penal. O réu respondeu preso ao processo e foi condenado a cumprir a pena em regime inicial mais rigoroso, de modo que sua soltura poderia frustrar a aplicação e cumprimento desta decisão. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Autorizo a destruição do simulacro apreendido. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença condenatória nesta data. Cumpra-se-a, expedindo-se o necessário ao cumprimento da pena. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita